TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Seconda Sezione Civile

(*Provvedimento ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020, convertito in legge n.27/2020*)

IL GIUDICE

- ***Il giorno 5 febbraio 2021 alle ore 9,30***
- visto l'art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile 2020;
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- viste le note depositate dalle parti;

visto l'*art.281 sexies c.p.c.*, pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione depositata telematicamente alle ore 14,50 come risultante da consolle;

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado iscritto al n. 30407 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018, posto in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 5.02.2021 e vertente

tra

Condominio di Via G. Pisanelli n.2, Roma, in persona dell'Amministratore *pro tempore*, *Parte_1* rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giulio Mancini e dall'Avv. Maria Berti con studio in Roma, Via di Santa Costanza n. 46 ed ivi elettivamente domiciliato in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- attore

contro

CP_1 in persona della Sindaca in carica *pro tempore*, Avvocato *CP_2* *[...]* elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio *Persona_1* rep. N. 12802 del 26.06.2017

Controparte_3 **,** con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio - Lazio, dott. *CP_4* *[...]* , giusta procura speciale autenticata per atto del Notaio dott. *Persona_2* in data 05.07.2017 (Rep. n. 42910 - Racc. n. 24408), elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Rodolfo Lanciani n. 24, presso lo studio dell'Avv. Emilia Todarello, la quale la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuti -

OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento.

CONCLUSIONI. Come da note scritte.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio in epigrafe conveniva *CP_1* e l' *Controparte_3* al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09720189013820225000 notificata il 19.4.2018, dell'importo di euro 5.538,13 in essa recato, dipendente dalla "cartella n. 09720090207701439000 notificata il 02/09/2009" con "Ente creditore" *CP_1* (numero ruolo *P.IVA_1*), relativo a preteso canone per occupazione permanente spazi aree pubbliche per l'anno di riferimento 2005, comprensivo delle voci di canone, sanzioni pecuniarie, interessi, ulteriori interessi per iscrizione a ruolo e spese notifica ed afferente a griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del Condominio attore.

L'attore deduceva preliminarmente che le somme in questione non risultavano dovute, per avere il Tribunale di Roma con sentenza n. 20461/2012 (cfr allegati) pubblicata il 25.10.2012, non appellata e pertanto passata in giudicato, deciso, in accoglimento dell'opposizione a suo tempo spiegata avverso la cartella n. 09720090207701439000, dal condominio, odierno attore, dichiarando *"non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n.097 2009 02077014 notificata in data 2.09.2009...."* con condanna del *CP_5* alla rifusione di spese al condominio istante e compensazione delle spese tra quest'ultimo ed *Controparte_6*.

In subordine rilevava l'intervenuta estinzione - per decorso del termine prescrizionale – in assenza di atti interruttivi - di qualunque diritto, pretesa od azione relativi al canone occupazione suolo pubblico anno 2005 e relativi accessori essendo trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc.

Eccepiva, inoltre, l'assenza di qualunque diritto di *CP_1* verso il condominio istante a titolo di canone occupazione suolo pubblico atteso che il credito vantato dall'Amministrazione per occupazione suolo pubblico non ha natura impositiva, non costituendo un'entrata tributaria bensì il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) conseguendone che ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 46/99, la riscossione di tali entrate mediante iscrizione a ruolo è consentita solo qualora il credito risulti da un titolo avente efficacia esecutiva che nel caso in esame, non risulta sussistente, né essendovi prova che l'Amministrazione abbia conseguito uno specifico titolo per agire esecutivamente nei confronti dell'opponente

Precisava inoltre, nel merito, l'inesistenza accertata dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato n.1677/2010 - del 25.1.2010 (giudicato esterno) di intercapedini o griglie attribuibili al condominio opponente dalle quali deriverebbe occupazione suolo pubblico.

Concludeva chiedendo: *"piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta - in accoglimento dei suesposti motivi di opposizione, in via principale dichiarare non dovute le somme recate dall'avviso di pagamento n. 09720189013820225000 notificato il 19.4.2018, - ovvero annullare, ovvero dichiarare di nessun effetto lo stesso in parte qua - con particolare riferimento all'importo di euro 5.538,13 in esso recato, dipendente dalla "cartella n. 09720090207701439000 notificata il 02/09/2009" con "Ente creditore"* CP_1 *(numero ruolo 2009/12339), relativo al canone occupazione permanente spazi aree pubbliche per l'anno di riferimento 2005, per i motivi esposti sub A) nella precedente narrativa (esistenza di sentenza passata in giudicato che ha dichiarato non dovute le somme di cui alla medesima azionata cartella di pagamento); in via subordinata, dichiarare non dovute le somme recate dall'avviso di pagamento n. 09720189013820225000 notificato il 19.4.2018. -ovvero annullare ovvero dichiarare di nessun effetto lo stesso in parte qua -con particolare riferimento all'importo di euro 5.538,13 in esso recato, dipendente dalla "cartella n. 09720090207701439000 notìficata il 02/09/2009" con "Ente creditore"* CP_1 *(numero ruolo 2009/12339) relativo al canone occupazione permanente spazi aree pubbliche per l'anno di riferimento 2005, per i motivi esposti sub B) nella precedente narrativa (prescrizione degli avversi pretesi diritti ed azioni); in via di ulteriore subordine, dichiarare non dovute le somme recate dall'avviso di pagamento n. 09720189013820225000 notificato il 19.4.2018, - ovvero annullare ovvero dichiarare di nessun effetto lo stesso in parte qua - con particolare riferimento all'importo di euro 5.538,13 in esso recato, dipendente dalla "cartella n. 09720090207701439000 notificata il 02/09/2009" con "Ente creditore"* [...] CP_1 *(numero ruolo 2009/12339) relativo al canone occupazione permanente spazi aree pubbliche per l'anno di riferimento 2005, per i motivi esposti sub C) nella precedente narrativa (assenza di qualunque diritto di* [...] CP_1 *verso il condominio attore a titolo di canone occupazione suolo pubblico); in via di ulteriore subordine, dichiarare non dovute le somme recate*

dall'avviso di pagamento n. 09720189013820225000 notificato il 19.4.2018, - ovvero annullare ovvero dichiarare di nessun effetto lo stesso in parte qua - con particolare riferimento all'importo di euro 5.538,13 in esso recato, dipendente dalla "cartella n. 09720090207701439000 notificata il 02/09/2009" con "Ente creditore" *CP_1* *(numero ruolo 2009/12339), relativo al canone occupazione permanente spazi aree pubbliche per l'anno di riferimento 2005, per i motivi esposti sub D) nella precedente narrativa (comunque per inesistenza accertata dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato di intercapedini o griglie attribuibili al condominio opponente dalle quali deriverebbe occupazione suolo pubblico). In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio".*

CP_1 si costituiva in giudizio contestando l'efficacia del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1677/2010, perché riferita ad una diversa cartella di pagamento (n. 097 2008 0298941433, notificata in data 12.02.2009), contestava, inoltre la fondatezza di ogni motivo dell'opposizione, così concludendo: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare la cartella di pagamento n. 09720090207700l439000 emessa per l'omesso pagamento del COSAP dovuto per griglie ed intercapedini. Con vittoria di competenze, spese ed onorari.".*

L' *Controparte_3* (già *Controparte_7* quale Agente della riscossione per la Provincia di Roma) si costituiva eccependo il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva atteso che per le contestazioni afferenti l'iscrizione a ruolo ed il merito della pretesa, nessuna responsabilità può essere ascritta all' *CP_3* che è chiamata a rispondere dei soli vizi propri degli atti che adotta.

Deduceva che l'Ente impositore non provvedeva, come invece avrebbe dovuto, al discarico amministrativo del ruolo all'esito della sentenza n. 20461/2012 del Tribunale di Roma né ad inviare una qualche comunicazione in merito alla pretesa posta in riscossione, pertanto non avendo ricevuto diverse istruzioni ed in costanza del ruolo, l' *CP_3* procedeva alla consegna, anche a fini interruttivi della prescrizione quinquennale, di due intimazioni: quella presentemente opposta, la n. 097 2018 9013820225 e, ancor prima, la n. 097 2013 9057107265 del 25.11.2013, ritirata da persona abilitata al ricevimento, che sottoscriveva personalmente la relata (all. n. 3) . Precisava, infine che solamente con la

notifica della citazione, veniva a conoscenza dell'intervenuto annullamento giudiziale della cartella.

Formulava, pertanto le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva in capo all'* Controparte_3 *e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal giudizio di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2018 9013820225, con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge, ovvero, in caso di accoglimento della domanda, tenerla indenne dagli effetti negativi del giudicato per i motivi di cui in premessa, con compensazione delle spese di lite nei confronti di parte attrice.".*

All'udienza in epigrafe la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c, sulle conclusioni riportate.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

OSSERVA IN DIRITTO

La domanda è fondata e merita accoglimento

Si rileva, preliminarmente, che con l'intimazione opposta, il CP_5 ha chiesto il pagamento di un canone annuo che assume essere dovuto dal condominio per l'occupazione permanente di suolo comunale e che si è concretizzato con la realizzazione di griglie, intercapedini.

Giova rammentare che a tale richiesta di pagamento del CP_5 è sotteso, come referente normativo, l'art. 63 D.lgs n.446/97 e gli artt. 21 e 24 della deliberazione comunale n.27/2000 che, in particolare, consente alle province ed ai comuni di prevedere con regolamento adottato a norma del precedente articolo 52 "che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, *sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa*. …….. il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) *previsione delle procedure per il rilascio, il*

rinnovo e la revoca degli atti di concessione……" inoltre *" .. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.."* di guisa che l'uso pubblico rilevante ai fini dell'esigibilità del c.o.s.a.p. è solo quello esercitato in forza di *"servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.." e di cui peraltro l'Amministrazione comunale non ha fornito alcuna prova di siffatta costituzione*.

A tale previsione il *CP_5* si è da ultimo conformato avendo previsto all'art.1 della Deliberazione n.27/2002 il rilascio dell'atto concessorio per ogni forma di occupazione degli spazi comunali.

E', quindi, da evidenziare che, nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all'occupazione in esame, conseguendone che il *CP_5* non può pretendere somme a titolo di canone di concessione.

Inoltre, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, l'iscrizione a ruolo del credito vantato dal *CP_5* avente causa in un rapporto di diritto privato, presuppone la formazione di un idoneo "titolo avente efficacia esecutiva", che nel caso in esame non risulta essere stato formato dall'amministrazione né adottato ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 634, né ottenuto in via giudiziale, atteso che la cartella sottostante n. 09720090207701439000 notificata il 02/09/2009 risulta essere stata annullata con sentenza n. 20461/2012 pubblicata il 25.10.2012 passata in giudicato.

Pertanto, non sussisteva alcun potere da parte dell'ente impositore convenuto di procedere alla riscossione del credito mediante l'inoltro al Condominio in epigrafe dell'intimazione di pagamento opposta.

Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite che seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, sono poste solo a carico di *CP_1* essendo *Controparte_8* estranea alle vicende di formazione del titolo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede,:

a)- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 09720189013820225000 notificata il 19.4.2018, dell'importo di euro 5.538,13 riguardante il presunto omesso pagamento a favore di *CP_1* della "cartella n. 09720090207701439000 notificata il 02/09/2009", relativo al preteso canone per occupazione permanente spazi aree pubbliche per l'anno di riferimento 2005 afferente griglie e intercapedini;

b)- condanna l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.300,00 per compensi ed € 98,00 per spese oltre accessori di legge;

c) compensa le spese con l'*Controparte_3*.

Roma, 05.02.2021

IL GIUDICE

(Eugenio Gatta)